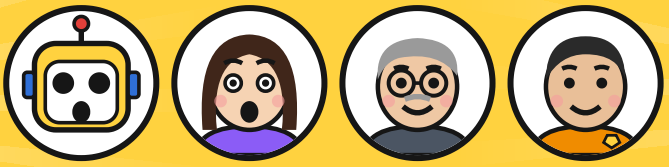
제니툰 특별편 · 인사담당자 체크리스트

근로감독 나온다고요? 이것부터 챙기세요

2026년 달라진 감독 제도부터 준비서류·자주 걸리는 위반까지



9만 곳 2026년 감독 대상('25년 5.2만)	**5년·5천** 임금체불 법정형 상향('26.10.8 시행)	**85.8%** 재직자 익명제보 사업장 위반율
400곳 공짜·장시간 노동(포괄임금) 감독	**200곳** 비정규직 차별 중점 감독	**12.8** 노동감독관 직무집행법 시행일

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.11.01

📝 **원작 글 안내**

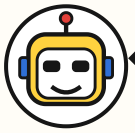
이 웹툰은 네이버 블로그 **'인사, 노무, 총무 달인되기'**(인사노무총무)의 「[노무] 근로감독 나오면 보는 핵심 체크리스트 — 2026년 달라진 점부터 준비서류까지」(2026.7.3 게시) 내용을 흐름대로 요약·재구성했습니다. 수치는 고용노동부 보도자료와 법제처 법령으로 다시 확인했고, **원문과 다른 부분은 '확인' 표시로 바로잡았습니다.**

▶ 원작 글 보러 가기 · 📄 2026년 사업장 감독계획(고용노동부)

EP.0

"다음 주에 감독 나온대요!"

막막함에서 출발하기



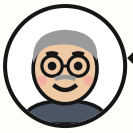
안내로봇 체키

안녕하세요, 안내로봇 체키예요! 오늘은 인사담당자라면 한 번은 꼭 마주치는 근로감독 대비법을 정리해 볼게요.

대리님… 아니 노무사님! 우리 회사에 근로감독이 나온대요. 뭘 어떻게 준비해야 할지 하나도 모르겠어요!



한결 대리



도 노무사

당황하지 마세요. 겪어 보지 않으면 막막한 게 당연해요. 다만 2026년은 제도가 크게 바뀐 해라서, 예전 기준만으로 준비하면 놓치는 게 생겨요.

현장에서도 '작은 데는 안 온다'는 말이 많았는데, 올해는 분위기가 다르다더라고요.



현장 반장

EP.1

2026년, 무엇이 달라졌나

대상·인력·이름·처벌이 모두 바뀌었다

① 감독 대상 확대 ×1.7

2025년

약 5.2만 곳

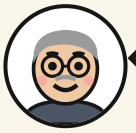
2026년

9만 곳 (노동 4만 + 산업안전 5만)

2027년 목표

14만 곳 (OECD 평균 수준)

② 감독 인력 증원 +2,000



도 노무사

2026년까지 감독관을 총 2천 명 늘려요. 근로기준 800명, 산업안전 1,200명이에요. 손이 늘면 닿는 사업장도 넓어지죠.

'우리는 작은 회사라 괜찮겠지'가 이제는 안 통하겠네요…



한결 대리

③ 이름과 법이 바뀐다

'근로감독관' → **'노동감독관'**

1953년 이후 **73년 만**의 명칭 변경

「노동감독관 직무집행법」 2026.3.12 국회 통과 → 4.7 공포

④ 30인 미만은 지자체도

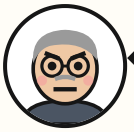
상시 30명 미만 사업장 감독 일부를 시·도지사에게 맡길 수 있게 됐대요. 동네 작은 매장도 이제 대상이에요.



현장 반장

🔎 **확인 · 시행일 바로잡기**

원작 글은 법이 "2026년 6월 1일 시행"이라고 적었지만, 법제처 기준 「노동감독관 직무집행법」 시행일은 **2026년 12월 8일**(공포 후 8개월)입니다. 지자체 위임 근거는 같은 법 제28조 제1항입니다.



도 노무사

그리고 가장 중요한 변화! 상습·악의적 위반, 안전보건조치 위반은 '시정지시 없이 즉시 제재' 쪽으로 바뀌었어요. 산업안전은 적발 즉시 제재가 원칙이고요.

> 근로기준법 제107조 제1항(2026.10.8 시행) — 임금 지급(제36조·제43조 등)을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
>
> 종전 '3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금'에서 상향 · 출처 법제처

EP.2

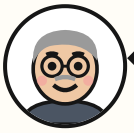
감독에도 종류가 있다

정기·수시·특별, 그리고 2026년 집중 분야

근로감독은 다 똑같은 거 아니에요?



한결 대리



도 노무사

세 가지예요. 가장 흔히 만나는 건 정기감독이죠.

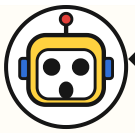
📅 **정기감독** 고용노동부 연간 **'사업장 감독 종합시행계획'**에 따라 실시. 체불 신고 이력, 장시간 근로 우려 업종, **재직자 익명 신고** 등이 선정 기준

⚡ **수시감독** 언론 보도·제보로 위반 가능성이 확인되거나, 신고 사건 처리 중 **여러 근로자**에 대한 위반이 의심될 때 별도 계획으로 실시

🚨 **특별감독** 사회적 물의를 일으켰거나 **중대한 위반**이 의심되는 사업장

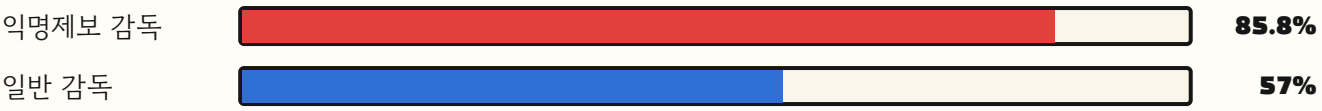
🎯 2026년 집중 분야

- 임금체불 — 1년 2회 이상 신고 사업장 전수조사
- 포괄임금 오·남용 — 연 400곳(역대 최대)
- 비정규직 차별 — 연 200곳
- 외국인·청년 노동자
- 장애인 표준사업장
- 직장 내 괴롭힘



재직자 익명신고센터는 상시 운영돼요. 제보로 감독한 사업장은 위반율이 훨씬 높았대요!

안내로봇 체키



확인 · 고용노동부 「2026년 사업장 감독계획」(2026.1.22) — 익명제보 사업장 위반율 85.8%, 일반 감독 위반율 57%.

EP.3

감독관이 달라는 서류

정기감독 준비서류 체크리스트

그럼 서류는 뭘 준비하면 돼요? 목록으로 주세요!



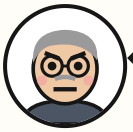
한결 대리

- [ ] 사업자등록증(개인) / 법인등기부등본(법인)
- [ ] 사업장 기본 현황 — 근로자 현황, 근무조건
- [ ] 조직도 — 법정 양식 없음, 부서·업무별 구분이면 충분
- [ ] 근로자 명부 — 성명·성별·생년월일·종사업무·고용일 등
- [ ] 근로계약서 — 필수 기재사항 + 교부 여부
- [ ] 임금대장(최근 1년)과 지급 증빙
- [ ] 임금명세서
- [ ] 출퇴근·연장근로·근태기록 — 주 52시간 준수 확인용
- [ ] 연차휴가 관리대장과 수당 지급 내역
- [ ] 직장 내 성희롱 예방교육 자료 — 연 1회, 참석자 명단(대표자 서명)
- [ ] 취업규칙·단체협약 — 최신 개정 반영, 고용노동부 신고 여부

☐ 퇴직자 명단·퇴직금 계산 — 퇴사 후 14일 이내 지급 증빙

☐ 노사협의회 규정·회의록 — 상시 30인 이상 필수

☐ + 18세 미만·여성 근로자 야간·휴일근로 동의서, 출산휴가·육아휴직 자료



도 노무사

여기서 핵심! 서류가 있느냐가 아니라 바로 꺼낼 수 있느냐예요. 어딘가 있긴 한데 찾는 데 며칠 걸리면, 준비 안 된 것과 같아요.

현장 출퇴근 기록이 종이로 흩어져 있으면 제일 곤란하겠네요…



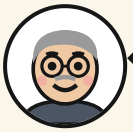
현장 반장

EP.4

서류에서 무엇을 보나

갖추는 것과 통과하는 것은 다르다

📄 근로계약서 — 교부!



도 노무사

필수 기재사항이 다 있는지, 그리고 근로자에게 줬는지를 봐요. 써 놓고 안 주면 그 자체가 위반이에요.

⏱ 연장근로 — 52h

휴일근로 포함 주 12시간까지, 즉 주 52시간이 상한이죠. 승인 없는 초과근무, 기록 안 된 근로시간이 자주 걸린대요.



현장 반장

💰 임금대장으로 보는 4가지

1. 최저임금 산입 항목 합계가 **올해 최저임금 이상**인지
2. 근로계약서 임금 항목과 **임금대장 항목이 일치**하는지
3. 정기 지급일에 **체불 없이** 지급됐는지
4. **노동절(5월 1일, 옛 근로자의 날)** 휴일근로수당을 줬는지

확인 · 「근로자의날 제정에 관한 법률」은 2025.11.11부터 「노동절 제정에 관한 법률」로 바뀌었습니다(법제처).

🏖 연차휴가 퇴직자에게 만 1~2년 근무 기간 동안 **총 26일**(첫해 11일 + 15일)을 줬는지, 미

📚 퇴직금·교육·규칙 퇴직금 **14일 이내** 지급 증빙 · 성희롱 예방교육 회계연도 **연 1회**와 참석

사용 연차수당을 **퇴사 후 14일 이내** 지급했는지

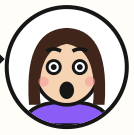
자 명단 · 취업규칙 **최신 법령 반영과 신고**

EP.5

자주 걸리는 5대 위반

사소한 위반이 모이면 수천만 원

실제로는 어디서 제일 많이 걸려요?



한결 대리

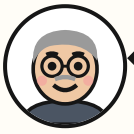
① 주 52시간 초과 중소사업장 **37.5%** 적발(전언). 승인 없는 초과근무, 미기록 근로시간

② 통상임금 산정 오류 정기·일률·고정적 수당을 **통상임금에서 빠뜨림**

③ 포괄임금제 오·남용 고정 연장수당 **산정 근거 부실**, 임금명세서 미기재 — 2026년 역대 최대 감독

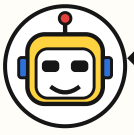
④ 연차휴가 관리 1년 미만 근로자 연차 **이월** 처리, **사용촉진 절차** 위반

⑤ 취업규칙 미비 출산휴가·노동절 등 **최신 법령 미반영**



도 노무사

그 밖에 근로계약서 미작성·부실, 임금명세서 미교부, 성희롱 예방교육 미실시도 단골이에요. 하나하나는 작아 보여도 합산되면 수천만 원대가 될 수 있어요.



안내로봇 체키

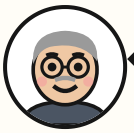
잠깐! 포괄임금제란 연장·야간수당 등을 따로 계산하지 않고 월급에 미리 넣어 주는 방식이에요. 올해 집중 대상이니 산정 근거와 명세서 기재를 꼭 정비하세요.

EP.6

위반이 확인되면

시정지시 · 과태료 · 사법처리

위반 확인	시정지시 (2주~1개월)	기간 내 시정·보고	감독 종결	미이행 시 입건·송치



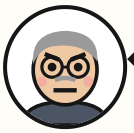
도 노무사

경미하면 구두 안내로 끝나기도 하지만, **금여 관련 위반은 예외 없이 서면 시정지시 + 소급 정산**이에요. 재직자뿐 아니라 **퇴직자 몫까지** 비용이 생길 수 있어요.

연차수당·연장수당·주휴수당 시정지시를 받고도 안 주면요?



한결 대리



도 노무사

그대로 형사 입건 → 검찰 송치예요.

🔎 **확인 · "시정하면 끝"은 옛말일 수 있어요**

원작 글은 "기간 내 시정하면 정기감독이 종결되고 불이익이 없다"고 안내했습니다. 그러나 고용노동부 「2026년 사업장 감독계획」은 적발 시 **단순 시정지시가 아니라 사법처리·행정처분을 원칙**으로 하고, 소규모 사업장에는 지원을 먼저 하는 방식으로 바꿨습니다. **"시정 기회가 있겠지"가 아니라 "감독 전에 고쳐 둔다"**로 준비하는 것이 안전합니다.

💸 **벌금·과태료 기준(원작 글 정리 + 법령 확인)**

- 근로계약서 서면 미작성·미교부 — 정규직 **500만원 이하 벌금**(근로기준법 제114조), 기간제·단시간 **500만원 이하 과태료**(기간제법)
- 임금명세서 미교부 — 직원 1인당 1차 **30만** · 2차 **50만** · 3차 이상 **100만원**, 인원수만큼 합산
- 임금체불 — **5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금**(제107조, 2026.10.8 시행)

※ 과태료는 위반 횟수·인원·연도에 따라 달라질 수 있으니 부과 전 최신 기준을 확인하세요.

EP.7

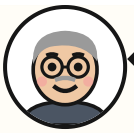
파견·도급 현장은 어떻게?

우리 현장 관점 · 작성자 정리

저희처럼 **파견·도급**으로 일하는 현장은 서류를 누가 챙겨야 해요? 원청이에요, 우리 회사예요?

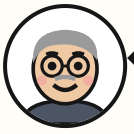


현장 반장



도 노무사

역할이 나뉘어요. 파견은 근로시간·휴게·휴일 같은 의무를 **사용사업주**가 지고, 임금·퇴직금은 **파견사업주**가 책임져요(파견법 제34조). 그래서 근태기록은 사용사업주, 임금대장은 파견사업주에서 나와야 맞아요.



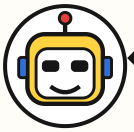
도 노무사

도급은 반대로 업무 지시와 근태 관리를 **수급인**이 직접 해야 해요. 원청이 출퇴근을 관리하면 **불법파견 쟁점**까지 번질 수 있어요.

올해 **비정규직 차별 200곳** 감독도 있죠? 파견 근로자 임금·복지를 같은 일 하는 정규직과 비교해 볼 때네요.



한결 대리



안내로봇 체키

고객사가 여러 곳이면 **사업장별 근태·임금 자료를 한 번에 뽑을 수 있게** 정리해 두는 게 가장 큰 대비예요!

※ 이 EP는 원작 글에 없는 내용으로, ㈜제니엘이노베이션이 아웃소싱·파견 현장 관점에서 정리했습니다.

NUMBERS

숫자로 보는 2026 감독

9만 2026년 감독 대상 곳	**14만** 2027년 목표 곳	**2,000** 감독관 증원(명)
85.8% 익명제보 사업장 위반율	**14일** 퇴직금·연차수당 지급 기한	**52시간** 주 최대 근로시간

CHECK

감독 전 5분 자가점검

작성자 제안

- [ ] 근로계약서를 전원 교부했고, 교부 확인 서명이 있는가
- [ ] 근태·임금대장·연차 자료를 시스템에서 바로 출력할 수 있는가

- [ ] 포괄임금 약정의 **고정 연장시간 근거**와 명세서 기재가 맞는가
- [ ] 정기·일률·고정 수당을 **통상임금에 반영**했는가
- [ ] 퇴직금·미사용 연차수당을 **14일 이내** 지급한 증빙이 있는가
- [ ] 취업규칙에 출산휴가·**노동절** 등 최신 개정을 반영하고 신고했는가
- [ ] 성희롱 예방교육 **올해 실시 기록**과 명단이 있는가
- [ ] 파견·도급 현장의 근태·임금 **관리 주체**가 계약대로 나뉘어 있는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안입니다. 구체적 사안은 노무사 또는 고용노동부(☎1350) 상담을 권합니다.

SUMMARY

흐름 정리

달라진 제도 → 준비서류 → 위반 → 조치

📈 2026 변화

- 감독 **9만 곳**, 감독관 +2천
- '노동감독관', 12.8 시행
- 체불 **5년·5천**

🗂 준비서류

- 계약서·명부·임금대장
- 근태·연차·퇴직금
- **즉시 추출**이 핵심

⚠ 단골 위반

- 52시간·통상임금
- **포괄임금**·연차
- 취업규칙 미비

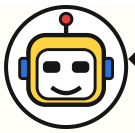
⚖ 조치

- 시정지시·과태료·사법처리
- 2026년은 **즉시 제재** 원칙
- 미이행 시 송치

EPILOGUE

미리 준비한 만큼만 두렵다

유비무환



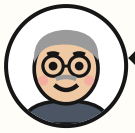
안내로봇 체키

오늘을 한 줄로 줄이면요? '근태·임금·연차를 바로 꺼낼 수 있는 구조가 최고의 대비다.'

막막했는데 이제 할 일이 보여요. 임금 서류부터 정리하겠습니다!



한결 대리



도 노무사

좋아요. 올해는 적발 후 고치는 게 아니라 감독 전에 고쳐 두는 해라는 것만 기억하세요.

현장 기록도 이번 달 안에 정리해 둘게요!



현장 반장

'유비무환(有備無患) — 준비가 있으면 근심이 없다'

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 네이버 블로그 '인사, 노무, 총무 달인되기'(인사노무총무) 「[노무] 근로감독 나오면 보는 핵심 체크리스트 — 2026년 달라진 점부터 준비서류까지」(2026.7.3) — https://m.blog.naver.com/hts9710/224334632105 의 내용을 흐름대로 요약·재구성했습니다. 원문 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 블로그에 있습니다.

확인 자료 · 고용노동부 「2026년 사업장 감독계획」(2026.1.22) 보도자료 · 고용노동부 「근로감독 행정 혁신 방안」(2026.1.14) 보도자료 · 노동감독관 직무집행법 국회 통과·공포·시행일: 법무법인(유) 태평양 리걸업데이트 자료·법제처 · 임금체불 법정형 상향 시행: 파이낸셜뉴스(2026.7.9) 기사

법령 · 근로기준법 제107조·제114조·제116조(2026.10.8 시행본), 노동감독관 직무집행법 제28조(2026.12.8 시행 예정), 노동절 제정에 관한 법률, 파견근로자 보호 등에 관한 법률 제34조 — 법제처 국가법령정보센터 바로가기

※ 등장인물은 가상의 캐릭터입니다. 원자료로 확인하지 못한 수치(중소사업장 주 52시간 위반 37.5%)는 (전언)으로 표시했습니다. 이 웹툰은 일반 안내이며, 개별 사안은 사정에 따라 달라질 수 있습니다.